2 법인지방소득세 외국법인세액 제도개선(영§100의10)

□ 개정개요

※ 국세 반영

개정 전	개정 후
□ <신 설> ○ 직접투자 외국법인세액* 차감액 계산 및 이월 방법 등 규정 *「법인세법」제57조	□ 과세표준 차감 대상에 간접투자 외국법인세액 추가 ○ 차감액 계산 및 이월 방법 등 규정에 **간접투자 외국법인세액*** 추가 *「법인세법」제57조의2

□ 개정 내용

○ 이중과세 조정을 위해 **간접투자 외국법인세액을 과세표준에서 차감**(직접투자 외국법인세액 차감과 동일)하도록 법령이 개정됨에 따라,

- 시행령에서 규정하고 있는 외국법인세액 차감액 계산 및 이월 방법 등에 **간접투자 외국법인세액을 추가**(현행 직접투자 → 개정 직접+간접투자)

□ 적용 요령

○ 개정 규정은 2026년 1월 1일 이후부터 적용

▌지방세법 시행령 부칙 제1조(시행일) 이 법은 2026년 1월 1일부터 시행한다.

참고 개정 조문

개정 전	개정 후
제100조의10(외국법인세액의 과세표준 차감) ① 법 제103조의19제2항에 따라 「법인세법」 제57조제1항에 따른 외국법인세액(이하 “외국법인세액”이라 한다)을 차감한 금액을 법인지방소득세 과세표준으로 하려는 내국법인은 법 제103조의23에 따라 법인지방소득세의 과세표준과 세액을 납세지 관할 지방자치단체의 장에게 신고할 때 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 외국법인세액 과세표준 차감 명세서를 함께 제출해야 한다.	제100조의10(외국법인세액 등의 과세표준 차감) ① ---------- 외국법인세액 등 과세표준 차감 명세서----------.
② 내국법인은 외국정부의 국외원천소득에 대한 법인세의 결정·통지의 지연, 과세기간의 상이 등의 사유로 법 제103조의23에 따라 법인지방소득세의 과세표준과 세액을 신고할 때 제1항에 따른 외국법인세액 과세표준 차감 명세서를 제출할 수 없는 경우에는 외국정부의 국외원천소득에 대한 법인세 결정통지를 받은 날부터 3개월 이내에 제1항에 따른 외국법인세액 과세표준 차감 명세서에 지연 사유에 대한 증명서류를 첨부하여	② ---------- 외국법인세액 등 과세표준 차감 명세서---------- 외국법인세액 등 과세표준 차감 명세서----------

개정 전	개정 후
제출할 수 있다.	--------.
③·④ (생 략)	③·④ (현행과 같음)
<신 설>	⑤ 법 제103조의19제3항에 따라 해당 사업연도의 산출세액에서 공제하는 금액(이하 "간접투자외국법인세액공제금액"이라 한다)을 같은 조 제1항에 따른 금액에서 차감한 금액을 법인지방소득세 과세표준으로 하려는 내국법인은 법 제103조의23에 따라 법인지방소득세의 과세표준과 세액을 납세지 관할 지방자치단체의 장에게 신고할 때 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 외국법인세액 등 과세표준 차감 명세서를 함께 제출해야 한다.
⑤ 법 제103조의19제3항에 따라 외국법인세액을 이월하여 그 이월된 사업연도의 법인지방소득세 과세표준을 계산할 때 차감하는 경우 먼저 발생한 이월금액부터 차감한다.	⑥ 법 제103조의19제4항에 따라 외국법인세액 또는 간접투자외국법인세액공제금액----------.
⑥ 내국법인의 본점 또는 주사무소의 소재지를 관할하는 지방자치단체의 장은 법 제103조의19제2항에 따라 차감하는 외국법인세액을 확인하기 위하여 필요한 경우 해당 내국법인, 납세지 관할 세무서	⑦ ---------- 외국법인세액 또는 간접투자외국법인세액공제금액을 ----------

개정 전	개정 후
장 또는 관할 지방국세청장에게 외국법인세액 신고명세, 영수증, 경정내용 및 그 밖에 필요한 자료의 제출을 요구할 수 있다.	---------- 외국법인세액 또는 간접투자외국법인세액공제금액 신고명세----------.